



PUTUSAN
Nomor 3784 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ASUS, bertempat tinggal di Dusun Kerajan, RT 033, RW 006, Desa Jambeanom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifin Habiyo, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Arifin Habiyo, S.H. & Rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Mastrip, Perumahan Kembang Permai, Blok L, Nomor 2, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n

JUNAIDI, bertempat tinggal di Dusun Kerajan, RT 036, RW 006, Desa Jambeanom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Achmad Husnus Sidqi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Achmad Husnus Sidqi & Rekan, beralamat di Jalan Sucipto Yudodiharjo, Gang Dinsos, Nomor 2, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3784 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 008/2002 tanggal 18 Januari 2022 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah;
5. Menyatakan Tergugat atau siapa saja yng mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan secara sukarela dan/atau mengosongkan objek sengketa tanpa syarat apapun dan apabila tidak, maka dengan bantuan alat Negara selanjutnya diserahkan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya *verzet*, banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consurtium*);
- Gugatan Penggugat daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3784 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 008/2022 tanggal 18 Januari 2022 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk kerugian materiil sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap harta bergerak dan harta tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi;
6. Menyatakan secara hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Bondowoso *cq* Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bdw., tanggal 18 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 008/2022 tanggal 18 Januari 2022 mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3784 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpa alas hak yang sah;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan secara sukarela dan/atau mengosongkan objek sengketa tanpa syarat apapun dan apabila tidak, maka dengan bantuan alat negara selanjutnya diserahkan kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 172/PDT/2023/PT SBY., tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Maret 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.K/2023/PN Bdw *juncto* Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3784 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 172/PDT/2023/PT SBY., tanggal 16 Maret 2023 yang telah menguatkan Putusan Negeri Bondowoso Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Bdw., tertanggal 18 Januari 2023; Dan kemudian:

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi dari Plh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya sebagai pemilik objek sengketa yang diperoleh karena pemberian hibah dari Bok Rukjana berdasarkan Akta Hibah Nomor 008/2022 tanggal 18 Januari 2022, yang dilakukan sesuai prosedur dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Mohammad Taufan, S.Sos, M.M., sehingga perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa dan melakukan pemagaran serta menaruh bahan bangunan di lokasi objek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum, maka tepat Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3784 K/Pdt/2023



bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ASUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASUS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3784 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3784 K/Pdt/2023